

05/245-10

18.07.18

05/2771

05/2772

Respublikanın notariat kontorlarına

Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 29 iyun tarixli 1232-VQD nömrəli Qanunu ilə "Dövlət rüsumu" haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda bəzi dəyişikliklər edilmişdir.

Belə ki, "Dövlət rüsumu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 10.1-ci maddəsinə əsasən daşınmaz əmlakın (*binalar, qurğular, torpaq, yaşayış, qeyri-yasayış sahələri və digər daşınmaz əmlak*) özgeninkiləşdirilməsinə dair müqavilə üzrə əmlak başqa şəxslərin mülkiyyətinə keçirsə Bakı şəhərində 250 manat, Sumqayıt, Gəncə şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə həmin məbləğin 70 faizi, yeni 175 manat, digər regionlarda isə 50 faiz olmaqla 125 manat məbləğində dövlət rüsumu tutulur.

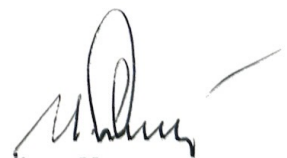
Eyni zamanda "Notariat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 29-cu maddəsinə uyğun olaraq müqavilənin təsdiq edilməsi ilə əlaqədar göstərilən xidmətə görə həmin hərəkətin aparılması üçün müəyyən edilmiş dövlət rüsumu məbləğinin 15 faizi miqdarında, yeni Bakı şəhərində 37 manat 50 qəpik, Sumqayıt, Gəncə şəhərlərində 26 manat 25 qəpik, digər regionlar üzrə isə 18 manat 75 qəpik xidmət haqqı alınmalıdır.

Bundan başqa "Dövlət rüsumu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 10.11.1-ci və 10.12.1-ci maddələrinə edilmiş dəyişikliyə əsasən nəqliyyat vasitələrinin özgeninkiləşdirilməsi və ona sərəncam verilməsi, habelə nəqliyyat vasitələrindən istifadə edilməsi və başqa etibarnamələr təmsil edilənin ərinə (*arvadına*) uşaqlarına, valideynlərinə, babasına, nənəsinə, nəvəsinə, qardaşına, bacısına verildikdə müvafiq olaraq 10 manat və 5 manat dövlət rüsumu tutulur.

"Dövlət rüsumu" haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanunu qüvvəyə minmiş, ona ciddi riayət olunması tapşırılır.

Qoşma: 3 vərəq, 1 nüsxə.

**Qeydiyyat və notariat
baş idarəsinin rəisi**


İlqar Məmmədov

Maddə 10. Notariat kontorları və dövlət orqanları tərəfindən notariat hərəkətlərinin aparılmasına, notariatfəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün şəhadətnamənin verilməsinə və onun müddətinin uzadılmasına görə dövlət rüsumunun dərəcələri^[37]

Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər	Dövlət rüsumunun məbləği
10.1. Daşınmaz əmlakın (torpaq sahələri və torpaqla möhkəm bağlı olub təyinatına tənəübsüz (hədsiz) zərər vurulmadan yerinin dəyişdirilməsi mümkün olmayan bütün əşyalar, o cümlədən binalar, qurğular, yaşayış və qeyri-yəşayış sahələri, əmlak kompleksi kimi müəssisələr) və ya mülkiyyətində daşınmaz əmlak olan müəssisədəki payın özəninkiləşdirilməsi və yaşayış sahələrinin müvəqqəti istifadəyə verilməsi barədə müqavilələrin təsdiqi üçün:	
10.1.1. müqavilə üzrə əmlak ərin (arvadın), uşaqların, valideynlərin, babanın, nənənin, nəvənin, qardaşın, bacının mülkiyyətinə keçirsə	20 manat
10.1.2. müqavilə üzrə əmlak başqa şəxslərin mülkiyyətinə keçirsə	250 manat
10.1.2.1. Bakı şəhərində	200 manat
10.1.2.2. digər şəhər və rayonlarda	80 manat
10.1.3. yaşayış sahələrinin müvəqqəti istifadəyə verilməsi üçün	20 manat
10.2. Nəqliyyat vasitələrinin özəninkiləşdirilməsi müqavilələrinin təsdiqi üçün:	
10.2.1. müqavilə üzrə əmlak ərin (arvadın), uşaqların, valideynlərin, babanın, nənənin, nəvənin, qardaşın, bacının mülkiyyətinə keçirsə	25 manat
10.2.2. müqavilə üzrə əmlak digər şəxsin mülkiyyətinə keçirsə	50 manat
10.3. Yaşayış evlərinin tikintisi üçün torpaq sahələrinin müddətsiz istifadəyə verilməsi haqqında müqavilələrin təsdiqi üçün:	
10.3.1. müqavilə üzrə istifadə hüququ ərə (arvada), uşaqlara, valideynlərə, babaya, nənəyə, nəvəyə, qardaşa, bacıya keçirsə	10 manat
10.3.2. müqavilə üzrə istifadə hüququ digər şəxsə keçirsə	15 manat
10.4. Kredit müqavilələrinin təminatı kimi bağlanılan girov (ipoteka) müqavilələri üzrə:	
10.4.1. dəyəri 2000 manatadək	5 manat
10.4.2. dəyəri 2000 manatdan 5000 manatadək	20 manat
10.4.3. dəyəri 5000 manatdan çox olduqda	30 manat
10.5. İpoteka krediti hesabına alınan yaşayış sahəsinə dair qarışıq müqavilə formasında bağlanan alğı-satqı və ipoteka müqaviləsinin təsdiqi üçün:	
10.5.1. Bakı şəhərində	110 manat
10.5.2. digər şəhər və rayonlarda	44 manat
10.6. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş güzəştli ipoteka krediti hesabına alınan yaşayış sahəsinə dair qarışıq müqavilə formasında bağlanan alğı-satqı və ipoteka müqaviləsinin təsdiqi üçün:	
10.6.1. Bakı şəhərində	55 manat
10.6.2. digər şəhər və rayonlarda	22 manat
10.7. Qiymətləndirilən başqa müqavilələrin təsdiqi üçün:	

10.7.1. tərəflər ər (arvad), uşaqlar, valideynlər, baba, nənə, nəvə, qardaş, bacıdan ibarətdirsə	10 manat
10.7.2. tərəflərdən biri kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan fiziki və ya hüquqi şəxsdirsə	10 manat
10.7.3. tərəflər digər şəxslədirsə	80 manat
10.8. Əmlak bölgüsü, zəminlik, təsis və başqa qiymətləndirilməyən müqavilələrin, əvvəllər bağlanmış müqavilələrin ləğvi barədə sazişin təsdiqi üçün:	
10.8.1. tərəflər ər (arvad), uşaqlar, valideynlər, baba, nənə, nəvə, qardaş, bacıdan ibarətdirsə	10 manat
10.8.2. tərəflər digər şəxslədirsə	20 manat
10.9. Vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamələrin verilməsi üçün:	
10.9.1. qanunla müəyyən edilən bütün növbəli vərəsələrə (şəhadətnamənin qanun üzrə və ya vəsiyyətnamə üzrə verilməsindən asılı olmayaraq)	20 manat
10.9.2. vərəsə digər şəxsdirsə	40 manat
10.10. Ər-arvadın birgə nikah müddətində əldə etdikləri ümumi birgə əmlakındakı paya mülkiyyət hüququ haqqında şəhadətnamələrin verilməsi üçün	10 manat
10.11. Nəqliyyat vasitələrinin özgəninkiləşdirilməsi və ona sərəncam verilməsi ilə bağlı verilən etibarnamələrin təsdiqi üçün:	
10.11.1. etibarnamə ərə (arvada), uşaqlara, valideynlərə, babaya, nənəyə, nəvəyə, qardaşa, bacıya etibarnamə təmsil edilənin ərinə (arvadına), uşaqlarına, valideynlərinə, babasına, nənəsinə, nəvəsinə, qardaşına, bacısına verilsə	10 manat
10.11.2. etibarnamə digər şəxslərə verilsə	20 manat
10.12. Nəqliyyat vasitələrindən istifadə edilməsi və başqa etibarnamələrin təsdiqi üçün:	
10.12.1. etibarnamə ərə (arvada), uşaqlara, valideynlərə, babaya, nənəyə, nəvəyə, qardaşa, bacıya etibarnamə təmsil edilənin ərinə (arvadına), uşaqlarına, valideynlərinə, babasına, nənəsinə, nəvəsinə, qardaşına, bacısına verilsə	5 manat
10.12.2. etibarnamə digər şəxslərə verilsə	10 manat
10.13. Vərəsəlik əmlakının mühafizəsi barədə tədbir görülməsi üçün	20 manat
10.14. Dəniz protestlərinin tərtibi üçün	20 manat
10.15. Vəsiyyətnamələrin təsdiqi üçün	10 manat
10.16. Notariat qaydasında təsdiq edilmiş sənədlərin təkrarən verilməsi (dublikat) üçün	5 manat
10.17. Sənədlərdəki imzanın həqiqiliyinin, həmçinin tərcüməçinin imzasının həqiqiliyinin (hər imza üçün) təsdiqi üçün	2 manat
10.18. Sənədlərin bir dildən başqa dilə tərcüməsinin düzgünlüyünün təsdiqi (hər səhifəyə görə), sənədlərdən surət və çıxarışların düzgünlüyünün təsdiqi və vətəndaşla fotosəkilərdəki şəxsin eyniliyinin təsdiqi üçün	2 manat və sənədlərdən surət və çıxarışların düzgünlüyünün təsdiqi üçün hər səhifəyə görə əlavə 0,50 manat
10.19. İcra qeydlərinin aparılması üçün	10 manat
10.20. Fiziki və hüquqi şəxslərin, dövlət orqanlarının və bələdiyyələrin ərizələrinin digər fiziki və hüquqi şəxslərə, dövlət orqanlarına və bələdiyyələrə verilməsi və bu qanunun 10.1-10.19-cu maddələrində göstərilən hərəkətlərdən başqa notariat hərəkətləri üçün	5 manat

10.21. Müştərinin verdiyi bildiriş üzrə əvvəlcədən razılaşdırılmış vaxtda qəbulu üçün	5 manat
10.22. Bu Qanunda nəzərdə tutulmuş notariat hərəkətlərinin müştərinin qabaqcadan verdiyi bildiriş üzrə iş yerindən kənarda aparılmasına görə (1 saat üçün)	10 manat (notariusun iş yerindən kənarda notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə 1 saatdan əlavə sərf olunan hər saat üçün 5 manat)
10.23. Ödəniş (qiymətli) kağızlarına dair təsdiq qeydi və imtina (protest) aktlarının rəsmiləşdirilməsi üçün	5 manat
10.24. Notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün şəhadətnamənin verilməsinə görə	100 manat
10.25. Notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün şəhadətnamənin müddətinin uzadılmasına görə	50 manat ^[38]

Maddə 11. Notariat hərəkətlərinin aparılması üzrə dövlət rüsumunun ödənilməsindən azadolmalar və dövlət rüsumunun ödənilməsinin xüsusiyyətləri

11.1. Notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə aşağıdakı hallarda dövlət rüsumu ödənilmir:

11.1.1. doğumu, ölümü, övladlığa götürülməni və atalığı (analığı) təsdiqləyən sənədləri almaq üçün;

11.1.2. təminatlı kreditorun iştirakçısı olduğu girov müqaviləsi ilə bağlı notariat hərəkətləri aparılarkən dövlət rüsumu tutulmuşdursa, həmin müqavilədən irəli gələn borc öhdəliklərinin təmin edilməsi üçün iflas prosesi zamanı təminatlı kreditor ilə əmlak inzibatçısı arasında bağlanmış saziş ilə əlaqədar notariat hərəkətləri üzrə - təminatlı kreditor və əmlak inzibatçısı;

11.1.3. mənzil və ya ev (evin bir hissəsi) alqı-satqısı və dəyişdirilməsi ilə bağlı notariat hərəkətləri üzrə - birinci qrup işləməyən əlillər, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək şəxslər, qaçqınlar və məcburi köçkünlər;^[39]

11.1.4. Mülki-hüquqi əqdlərin bağlanması zamanı, habelə mənzil (fərdi ev) alınması və ya dəyişdirilməsi əqdləri ilə bağlı notariat hərəkətləri üzrə - "Validəynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən olunmuş valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar, habelə onların arasından olan şəxslər və qəyyumluqda (himayədə) olan uşaqlar;

11.1.5. pensiya, müavinət, yardım və alimentin alınması üçün verilən etibarnamələr üzrə.

11.2. Notariat hərəkətlərinə görə dövlət rüsumu notarius tərəfindən qəbul edilərək iki bank günü ərzində dövlət büdcəsinə köçürülür.

Notarius tərəfindən notariat hərəkətlərinə görə dövlət rüsumunun qəbulu zamanı ödəyiciyə dövlət rüsumunun ödənilməsinə təsdiq edən rəsmi sənədin (mədaxil qəbzi, kassa mədaxil orderi və s.) əsli verilir.^[40]

11.3. Bu Qanununun 10.1.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş dövlət rüsumunun Bakı şəhəri üzrə 100 faiz, Sumqayıt, Gəncə şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə 70 faizi, digər regionlar üzrə isə 50 faizi ödənilir.